

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1513/2531

พนักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี

โจทก์

นายมาโนช แก้วเมฆ

จำเลย

นายมาโนช แก้วเมฆ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 115

ความว่า จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลอุทธรณ์ขอให้ศาลฎีกาอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 357 วรรคแรก จำคุก 3 ปี ฯลฯ

จำเลยอุทธรณ์

จำเลยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง (อันดับ 13)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 15) โดยทนายจำเลยเป็นผู้ลงชื่อในคำร้อง แต่ไม่ปรากฏใบแต่งตั้งทนายในถ้อยคำสำนวนที่ส่งมาศาลฎีกา

คำสั่ง

พิเคราะห์คำร้องอุทธรณ์คำสั่งโดยตลอดแล้ว เห็นว่ามีเหตุสมควรอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยในระหว่างอุทธรณ์ดีราคาค่าประกันหนึ่งแสนบาท ให้ศาลชั้นต้น

พิจารณาหลักประกันและหลักประกันเพิ่ม แล้วดำเนินการต่อไป

พิจารณาหลักประกันและหลักประกันเพิ่ม แล้วดำเนินการต่อไป

(นิเวศน์ คำผอง-สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ